

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5756/2534	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย จรูญ สิงหนาท	โจทก์
	นางสาว ชไมพร เฉยภิรมย์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

โจทก์รับจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยไว้เป็นเงิน 363,750 บาท แต่ขณะยึดทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาเพียง 305,000 บาท ทั้งตั้งราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาดเพียง 280,000 บาท และขายทอดตลาดไปในราคา 405,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงไม่น้อยกว่า 200,000 บาท พฤติการณ์มีแนวโน้มส่อว่าเป็นการขายโดยรวบรัดตัดราคา สมควรให้มีการขายทอดตลาดใหม่.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 414,008.49 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดได้ในราคา 405,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยมีราคาไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท การขายทอดตลาดเป็นไปโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีโจทก์ และผู้ซื้อทรัพย์สมคบกันกดราคา เป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบขอให้เพิกถอนการขายและขายทอดตลาดใหม่

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินคัดค้านว่า การขายทอดตลาดกระทำต่อหน้าจำเลยมีผู้
ประมูลผู้ราคา 8 ราย ขายได้เงินสูงกว่าราคาประเมินถึง 100,000 บาท การบังคับคดี
ชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตึกทาวน์เฮาส์รายนี้อยู่ในซอย
เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ตารางวา โจทก์รับจำนองไว้จากจำเลย
เป็นเงิน 363,750 บาท ขณะยึดทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาเป็นเงิน
305,000 บาท ต่ำกว่าราคาที่โจทก์รับจำนอง ทั้งยังตั้งราคาขั้นต่ำในการขายทอด
ตลาดไว้เพียง 280,000 บาท และขายทอดตลาดไปในราคา 405,000 บาท ต่ำกว่า
ราคาที่เป็นจริงไม่น้อยกว่า 200,000 บาท พฤติการณ์มีแนวโน้มส่อว่าเป็นการขาย
โดยรวบรัดตัดราคา สมควรให้มีการขายทอดตลาดใหม่

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 33385 และ
51365 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 90/92 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร และดำเนินการขายทอดตลาดใหม่.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ